



**PUTUSAN**

Nomor 1020 K/Pid.Sus/2020

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUR EKA SURYANI PEGAWATI**  
alias **ANA**;  
Tempat Lahir : Jepara;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/4 Januari 1994;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Citrosomo, Desa Kecapi RT 13  
RW 02 Kelurahan Telahap,  
Kecamatan Tahunan, Kabupaten  
Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid.Sus/2020*



Pasal 3 Undnag-Undnag Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undnag-Undnag Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; ATAU

KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undnag-Undnag Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 3 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Eka Suryani Pegawai alias Ana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran atau Menggunakan Harta Kekayaan Yang Diketuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1)" sebagaimana dalam dakwaan keempat melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Eka Suryani Pegawai alias Ana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomer 900-00-3956732-7 atas nama Gagap Hidwantjoro;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM Mandiri Nomer Kartu 4097663132297137 020.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu: saksi Gagap Hidwantjoro;

- Handphone merk SAMSUNG tipe SM-G955FD warna hitam dengan simcard;
- Handphone merk NOKIA Tipe RM-1190 warna hitam dengan simcard;
- Mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL atas nama Suprptin alamat Kecapi RT.13 RW.02, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah berikut STNK dan Kunci Kontak;
- Uang tunai sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) bundel data mutasi rekening BCA No. Rek. 2470160791 atas nama Alfiah;
- 1 (satu) bundel data mutasi rekening BCA No. Rek. 2471792936 atas nama Tubagus Sadikin Zuhra;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jpa tanggal 17 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Eka Suryani Pegawai alias Ana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransfer dan membelanjakan atas harta kekayaan dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam jenis penahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomer 900-00-3956732-7 atas nama Gagap Hidwantjoro;
  - 1 (satu) Kartu ATM Mandiri Nomer Kartu 4097663132297137 020;
- Dikembalikan kepada saksi Gagap Hidwantjoro;

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG tipe SM-G955FD warna hitam dengan simcard;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA Tipe RM-1190 warna hitam dengan simcard;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nur Eka Suryani Pegawati alias Ana;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nopol K-9341-HL atas nama Supraptin alamat Kecapi RT.13 RW.02, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah berikut STNK dan Kunci Kontak;
- Uang tunai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bundel data mutasi rekening BCA No.Rek. 2470160791 atas nama Alfiah;
- 1 (satu) bundel data mutasi rekening BCA No.Rek. 2471792936 atas nama Tubagus Sadikin Zuhra;

Terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 313/PID.SUS/2019/PT SMG tanggal 2 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 17 September 2019 Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa sekedar mengenai pidana yang

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Eka Suryani Pegawai alias Ana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan barang buti berupa : 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah No.Pol. K-9341-HL. a/n. Supraptin alamat Kecapi RT.13 Rw.02, Tahunan, Jepara, Jawa Tengah berikut STNK dan Kunci Kontak diserahkan kepada PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Kudus;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa tanggal 17 Setember 2019 tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dalam pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2019/PN Jpa yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 7 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara pada tanggal 16 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2019 serta memori

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 7 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- 2) Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa terbukti telah membuat rekening di BCA atas nama orang lain atas arahan dari saksi AKP Kokok Wahyudi, yaitu Rekening Nomor 2470160791 a.n. Alfiah binti Supono dengan tujuan untuk menampung (menerima) uang dari sdr. Sudi Satria alias Hokai alias Babe untuk mengurus perkara Narkotika agar tidak melibatkan saksi Christian Jaya Kusuma alias Kris. Terdakwa juga meminjam ATM Nomor Rekening BCA 2471792936 an. Tubagus Sadikin Zuhra;
- 3) Bahwa rekening BCA atas nama Alfiah binti Supono tersebut telah menampung uang sebesar Rp1.367.750.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditransfer ke rekening saksi AKP Kokok Wahyudi di Bank BRI dengan menggunakan 2 (dua) rekening BCA yaitu:

- Dari Nomor Rekening BCA 2471792936 an. Tubagus Sadikin Zuhra ditransfer sebesar Rp111.900.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Dari Rekening BCA Nomor 2470160791 a.n. Alfiah binti Supono ditransfer sebesar Rp678.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Sehingga total uang yang ditransfer ke rekening saksi AKP Kokok Wahyudi sebesar Rp789.900.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- 4) Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik sisa uang yang ada di Rekening BCA Nomor 2470160791 atas nama Alfiah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah Nomor Polisi K-9341-HL an. Supraptin (bibi Terdakwa). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 5) Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa lagi pula *judex facti* juga telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai kesalahan Terdakwa dan pemidanaan Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP secara proporsional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 18 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H.**,

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1020 K/Pid.Sus/2020